

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2882/2546

นายเฮนดริก อดอล์ฟ คนีส หรือนาย
แฮงค์ คณิตเธอร์ หรือนายเฮนดริก

โลเด

อแวค อดอล์ฟ คนีสเซอร์

โจทก์

นายศรารุท กิติพรพงษ์สุข

ผู้ถูกกล่าว

หา

นางเพ็ญประไพ อินตะยศ ที่ 1 กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1), มาตรา 33

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 11 (7)

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษาแก้คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ลงโทษจำคุกผู้กระทำผิด
ฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นว่าให้รอการ
ลงโทษผู้กระทำผิด ผู้กระทำผิดยังคงถูกพิพากษาลงโทษจำคุก แต่รอการลงโทษไว้
มิใช่ให้ปล่อยผู้กระทำผิด กรณีไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.
2498 มาตรา 11 (7) พนักงานอัยการฎีกาไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ นายศรารุท กิติพรพงษ์สุข
ทนายความซึ่งได้รับใบอนุญาตเลขที่ ๕๘๓/๒๕๓๙ ผู้ถูกกล่าวหา ได้ยื่นคำร้องและใบ

มอบฉันทะโดยปลอมแปลงลายมือชื่อของนายชาญวุฒิ จันทรพิลา ทนายความจำเลย
ที่ ๑ ที่ ๓ และที่ ๔ ขอลើนการพิจารณาคดี

ศาลชั้นต้นเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อย
ในบริเวณศาล เป็นการละเมิดอำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา ๓๓ ให้จำคุก ๒ เดือน

ผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิจารณาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษผู้ถูกกล่าวหาไว้ ๑ ปี
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่พนักงานอัยการฎีกาขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามคำสั่ง
ศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๑
(๗) บัญญัติว่า ในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษบุคคลใดโดยลำพัง ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษา
ให้ปล่อยผู้นั้น เมื่อพนักงานอัยการเห็นสมควรจะฎีกาก็ได้ แต่ในคดีนี้ศาลชั้นต้น
ลงโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหาว่า ประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล เป็นการละเมิด
อำนาจศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๓๑ (๑) และมาตรา
๓๓ ให้จำคุก ๒ เดือน ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิจารณาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษผู้ถูก
กล่าวหาไว้ ๑ ปี ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการยื่นฎีกาตาม
พระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๑๑ (๗) และพนักงานอัยการได้ยื่น
ฎีกาขอให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหาตามคำสั่งศาลชั้นต้นนั้น พนักงานอัยการจะฎีกาได้
เฉพาะในกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ ได้พิพากษาให้ปล่อยผู้ถูกกล่าวหาเท่านั้น สำหรับ
คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิจารณาแก้เป็นว่าให้รอกการลงโทษผู้ถูกกล่าวหา ผู้ถูกกล่าว

หายังคงถูกพิพากษาลงโทษจำคุก ๒ เดือน แต่รอการลงโทษไว้ มิใช่เป็นการปล่อยผู้
ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด กรณีไม่ต้องด้วยพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๑๑ (๗) พนักงานอัยการฎีกาไม่ได้ ที่ศาลชั้นต้นรับฎีกาของพนักงานอัยการมา
นั้นไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกฎีกา.

(พีรพล จันทรสว่าง-สุรศักดิ์ กาญจนวิทย์-สมชัย จึงประเสริฐ)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุพจน์ อินทิวร
ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - หม่อมหลวงฤทธิเทพ เทวกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>